

1500922-91.2018.8.26.0274

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... da ofendida.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, os jurados, por maioria de votos, reconheceram a materialidade e a autoria, desclassificaram a conduta para o crime do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, bem como absolveram o acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapópolis - SP - cep 14900-000

1500922-91.2018.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500922-91.2018.8.26.0274

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO WILLIAN ORAVEIS ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

LEONARDO WILLIAN ORÁVEIS ROCHA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do CP, e no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Relativamente ao crime de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença, por maioria de votos; reconheceu a materialidade e a autoria, não absolveu o acusado; não reconheceu a inimputabilidade do réu; não reconheceu a semi-imputabilidade do acusado; reconheceu as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, os jurados, por maioria de votos, reconheceram a materialidade e a autoria, desclassificaram a conduta para o crime

do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, bem como absolveram o acusado.
É o relatório.
Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

Verifico que a culpabilidade do crime e do agente que a praticou (isto é, a reprovação social que o delito e o autor do fato merecem) é exacerbada, considerando-se que o acusado desferiu vários golpes de faca na vítima, sua própria genitora, o que evidencia a acentuada reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1084313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019; AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016.

As circunstâncias que envolveram o crime (modus operandi empregado pelo agente, local e horário da prática delituosa) foram gravosas, porquanto o delito foi praticado no período noturno, estando o acusado encapuzado, circunstâncias relevantes para a consumação da prática criminosa, bem como para dificultar a apuração do culpado. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AREsp 1.375.340/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; AgRg no AREsp 1396043/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019.

Considerando-se que 2 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias do delito), aumento a reprimenda em 1/3 e estabeleço a pena-base em 16 anos de reclusão.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no REsp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; REsp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Conforme vem decidindo os Tribunais Superiores, havendo mais de uma circunstância qualificadora no mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais poderão serão consideradas como circunstâncias agravantes, ou, ainda, como circunstância judicial. Nesse sentido: STF, RHC 114.458/MS, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, julgado em 19/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 114.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 23/08/2018. No caso dos autos, a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso III (meio cruel), do CP, irá qualificar o delito e a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), do CP, funcionará como circunstância agravante (artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal). Também reconheço as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas "e" (crime praticado contra ascendente) e "f" (crime praticado pelo réu prevalecendo-se de relações domésticas ou de coabitação), do Código Penal. Embora a agravante prevista na alínea "f" não tenha constado na denúncia ou na decisão de pronúncia, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente poderá considerar quaisquer agravantes e atenuantes na dosimetria, desde que tenham sido alegadas e debatidas em plenário, sendo este o caso dos autos. Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HC 290.013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017; AgRg no AREsp 798.542/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1464762/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 29/06/2015; AgRg no REsp 1464762/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 29/06/2015.

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.

Diante da presença de 3 circunstâncias agravantes (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima; crime praticado contra ascendente; crime praticado pelo réu prevalecendo-se de relações domésticas ou de coabitação), aumento a pena-base em 1/3 e estabeleço a pena intermediária em 21 anos e 4 meses de reclusão.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em

primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 398 – grifo meu).
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 21 anos e 4 meses de reclusão.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "a", e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.
Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Com fundamento no artigo 44, inciso I, do CP, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como tendo em vista que o delito foi perpetrado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o réu não preenche os requisitos para ser agraciado com a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP.

III – DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, e considerando a decisão soberana dos senhores jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para absolver o acusado LEONARDO WILLIAN ORAVEIS ROCHA do delito do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, bem como para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 21 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

2. Determino a execução imediata da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, com fundamento no artigo 492, inciso I, "e", do CPP, considerando-se que a pena imposta é superior a 15 (quinze) anos de reclusão.
Expeça-se o necessário.

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.
Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista que não foi produzida prova a respeito do prejuízo sofrido pela vítima.
Intime(m)-se o(s) ofendido(s) ou sucessor(es), em cumprimento do disposto no artigo 201, § 2º, do CPP.
Transitada em julgado a sentença:
Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.
Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;
Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);
Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88.

Publicada esta em Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Itápolis, às 16h15

horas, do dia 17 de agosto de 2022, dou as partes por intimadas.

Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Itapolis, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA